



[2026:RJ-JP:31109]

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 11165/2026
CNR: RJHC020669452026 | URN: CRLMB / 20647U / 2026



Krishna Chaturvedi S/o Sh. Umesh Chaturvedi, Aged About 20 Years, R/o House No. 12, Mahauli Road, Police Station Krishna Nagar, District Mathura, Uttar Pradesh, Presently Residing At Vikas P.g., Jagatpura, Police Station Ramnagar, District Jaipur (East), Rajasthan. (Presently Confining In Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 11166/2026
CNR: RJHC020668872026 | URN: CRLMB / 20648U / 2026

Bharat Yadav S/o Kanhaiyalal Yadav, Aged About 22 Years, R/o Village Shakarpura, P.s. Tonk Sadar, Distt. Tonk, At Present Sector 03, Pratap Nagar, Jaipur. (At Present Accused Petitioner Confined At Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 11233/2026
CNR: RJHC020672982026 | URN: CRLMB / 20756U / 2026

Jai Prajapat S/o Rameshwar Lal Kumar, Aged About 27 Years, R/o Village Malpura, Tehsil And Police Station Malpura, District Tonk, Currently Residing At House No. 4/73 Ambika Colony, Near Housing Board Bus Stand, Police Station Purani Tonk, District Tonk. (Presently Confining In Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP



[2026:RJ-JP:31109]

(2 of 8)

[CRLMB-11165/2026]

-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 11316/2026
CNR: RJHC020678892026 | URN: CRLMB / 20891U / 2026

Manraj Yadav S/o Shri Hanuman Yadav, Aged About 22 Years,
R/o Village Ranoli, Tehsil Peepalu, Ps Jhirana, District Tonk, At
Present Tenant House Number Sector 05 Pratapnagar, Ps
Malpura Gate, Tonk Road, Jaipur East. (At Present Confined In
Central Jail, Jaipur).

-----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 11694/2026
CNR: RJHC020695792026 | URN: CRLMB / 21567U / 2026

Raisingh Meena S/o Lalaram Meena, Aged About 25 Years, R/o
Nayagaon, Police Station Dhad, District Tonk, (Rajasthan)
(Accused Presently Confined In Central Jail, Jaipur).

-----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 11695/2026
CNR: RJHC020682622026 | URN: CRLMB / 21568U / 2026

1. Bhanupratap Singh S/o Shri Ajay Singh, Aged About 24
Years, R/o Ward No-2 Rajputo Ka Mohalla, Village Kotdi
(Simarla), Tehsil And Police Station Shrimadhpor, District
Sikar (At Present Confined In Central Jail, Jaipur).
2. Praveen Jangir S/o Shri Sitaram Jangir, Aged About 29
Years, R/o Ward No. 08, Dungar Wala Mohalla, Village
Pithalpur, Tehsil Shrimadhpor, Ps Ajeetgarh, District Sikar,
At Present R/o Jail Wala Choraha Alwar. (At Present
Confined In Central Jail, Jaipur).

-----Petitioners



[2026:RJ-JP:31109]

(3 of 8)

[CRLMB-11165/2026]

Versus

The State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 11696/2026
CNR: RJHC020683282026 | URN: CRLMB / 21569U / 2026

Rakesh Yadav @ Mangal S/o Rajaram Yadav, R/o Village Kachouliya, Tehsil Tonk, Police Station Tonk Sadar, Distt. Tonk.
(At Present Accused Petitioner Confined At Central Jail, Jaipur).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12193/2026
CNR: RJHC020740292026 | URN: CRLMB / 22424U / 2026

Umesh Singh Gurjar S/o Shri Prahlad, Aged About 36 Years, R/o Village Lalpur, Tehsil Gangapur City, Police Station Gangapurcity, District Sawai Madhopur. (At Present Petitioner Is Confined In Central Jail Jaipur).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Amit Kumar Sharma, Adv.
Mr. Vijendra Yadav, Adv.
Mr. Sunil Kumar Jangid, Adv.
Mr. Jai Singh Rathore, Adv.
Mr. Dilip Singh Bagdoliya, Adv.
Mr. Vinay Pal Yadav, Adv.
Mr. Mahesh Sharma, Adv.
Mr. Rajendra Singh Rajawat, Adv.
Mr. Amitabh Jatav, Adv.

For Respondent(s) : Ms. Manju Dave, PP



[2026:RJ-JP:31109]

(4 of 8)

[CRLMB-11165/2026]

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

07/08/2026

प्रार्थी-अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक-पृथक जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना-कानोता, जिला-जयपुर शहर (पूर्व) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-415/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 319(2), 318(4), 336(2), 340(2), 61(2) बी.एन.एस. में पेश किये गये हैं।

चूंकि उपरोक्त सभी जमानत आवेदन एक ही प्रथम सूचना से संबंधित हैं, अतः उक्त सभी जमानत आवेदनों का निस्तारण एक साथ एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

सभी अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण की मुख्य बहस यह रही है कि वर्तमान मामले में सभी अभियुक्तगण निर्दोष हैं, कथित परीक्षा प्रारंभ ही नहीं हो पाई थी, किसी भी दस्तावेज की कूटरचना होने का तथ्य प्रमाणित नहीं है, पुलिस द्वारा प्रारंभ में अभियुक्तगण को निवारक कार्यवाही में निरुद्ध किया गया था, करीब 12 घण्टों बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलम्ब से दर्ज हुई और उसके पश्चात् अभियुक्तगण को वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट में गिरफ्तार किया गया था, जो विधिसम्मत नहीं था।

अपने तर्कों के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय A. M. Mohan Vs. The State Represented by SHO & Anr.; 2024 INSC 233 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि इस प्रकरण में किसी भी अभियुक्त द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ कोई प्रवंचना कर अनुचित लाभ या संपत्ति प्राप्त नहीं की गई है, अतः ऐसी स्थिति में धारा 318(4) बी.एन.एस. के अपराध घटित नहीं होते हैं तथा शेष अधिकांश अपराध जमानतीय हैं, मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा



[2026:RJ-JP:31109]

(5 of 8)

[CRLMB-11165/2026]

विचारणीय है, महत्वपूर्ण अभिरक्षात्मक अनुसंधान हो चुका है, अब कोई अनुसंधान शेष नहीं है।

अभियुक्त राकेश यादव उर्फ मंगल के संबंध में यह भी तर्क दिया गया कि वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है तथा वह घटना में लिप्त हो अथवा अभ्यर्थी अथवा डमी कैंडिडेट हो, ऐसी स्थिति भी नहीं है। अभियुक्त उमेश सिंह के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि उसकी जानकारी के बिना यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऑनलाईन आवेदन कर परीक्षा देने का प्रयास किया गया है, तो उसके लिए अभियुक्त का आपराधिक दायित्व नहीं माना जा सकता। अंत में सभी अभियुक्तगण की करीब एक माह की अभिरक्षा अवधि होना बताते हुए सभी अभियुक्तगण को जमानत की सुविधा दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का यह तर्क रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा महत्वपूर्ण परीक्षा की शूचिता को विपरीत रूप से प्रभावित किया गया है। वास्तविक अभ्यर्थियों के स्थान पर डमी कैंडिडेट द्वारा अपने फोटो लगाकर दस्तावेजों की कूटरचना कर परीक्षा देने हेतु परीक्षा में प्रविष्ट हुए हैं तथा पुलिस को सूचना मिलने पर परीक्षा के समय सीट पर बैठे व्यक्तियों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। यह भी निवेदन किया कि वर्तमान अभियुक्तगण के विरुद्ध अनुसंधान बकाया है, शेष अभियुक्तगण की भी गिरफ्तारी व अनुसंधान होना शेष है और अंत में प्रार्थी-अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संबंध में अभिलेख का अवलोकन किया।

दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट व अब तक हुए अनुसंधान व दस्तावेजों से यह प्रकट हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों/एन.बी.एफ.सी. में कार्य करने हेतु बिजनेस कॉरस्पॉन्डेन्ट्स बिजनेस फॅसिलिटेटर्स (BC/BF) तथा डेट रिकवरी एजेंट (DRA) के लिए योग्यता तय करने हेतु पात्रता परीक्षा अनिवार्य की गई



[2026:RJ-JP:31109]

(6 of 8)

[CRLMB-11165/2026]

थी और उसके अनुक्रम में दिनांक 04.07.2026 को भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान द्वारा BC/BF व DRA की ऑनलाईन संवीक्षा परीक्षा अन्य सक्षम एजेंसी के माध्यम से आयोजित करवाई गई थी, जिसमें सभी पारियों में 650 अभ्यर्थी शामिल होने थे। प्रथम पारी 11:30 बजे से दोपहर 13:30 बजे तक आयोजित होनी थी, प्रवेश पत्र के अनुसार परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश देकर परीक्षा केन्द्र में बैठाया गया, तभी 11:20 ए.एम. पर प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस द्वारा मौके पर आकर कुछ डमी कैंडिडेट के बैठे होने की जानकारी देकर एक-एक सीट पर जाकर ऐसे डमी कैंडिडेट की जानकारी प्राप्त की गई। तत्समय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं होने से निवारक कार्यवाही में अभियुक्तगण को निरुद्ध किया गया, कालांतर में परीक्षा एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिये जाने के उपरांत अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

अनुसंधान के दौरान यह प्रकट हुआ है कि मूल अभ्यर्थी के स्थान पर डमी कैंडिडेट बैठने का षड्यंत्र व योजना काफी पहले से तैयार कर ली गई थी और वास्तविक अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र में डमी कैंडिडेट की फोटो इस उद्देश्य से लगाई गई ताकि परीक्षा के समय पकड़े जाने की स्थिति नहीं आए। यह भी आरोप है कि मूल परीक्षार्थी अभियुक्त उमेश, दिनेश, आदित्य, हाकिम, सूरज के स्थान पर क्रमशः डमी कैंडिडेट कृष्णा चतुर्वेदी, भरत यादव, जय प्रजापत, मनराज यादव व रायसिंह मीणा द्वारा उपस्थिति देते हुए परीक्षा में सम्मिलित हुए। परीक्षार्थी भानूप्रताप के स्थान पर प्रवीण डमी कैंडिडेट को बैठाया गया। उमेश सिंह गुर्जर वास्तविक परीक्षार्थी था, जिसके स्थान पर उपरोक्तानुसार कृष्णा चतुर्वेदी का परीक्षा में बैठना व बैठाया जाना प्रकट हुआ है। मौके पर उपरोक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार किये जाने के उपरांत हुए अनुसंधान व अन्य परिस्थितिजन्य श्रृंखलाबद्ध साक्ष्य के अनुसार यह बताया गया है कि अभियुक्त राकेश यादव उर्फ मंगल द्वारा उपरोक्त सभी घटनाक्रम



[2026:RJ-JP:31109]

(7 of 8)

[CRLMB-11165/2026]

को क्रियान्वित किया गया है तथा उसे इस गिराव के संचालक के रूप में पुलिस द्वारा माना जाकर गिरफ्तार किया गया है।

जहां तक धारा 318(4) बी.एन.एस. के अपराध के तत्व प्रकट नहीं होने का प्रश्न है, मामला अभी तक अनुसंधान की प्रारंभिक अवस्था पर है, संबंधित परीक्षा एजेंसी को प्रवंचना कर कूटरचित प्रवेश पत्र के माध्यम से उपरोक्त परीक्षा में वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर डमी कैंडिडेट द्वारा परीक्षा दिये व दिलवाये जाने का आरोप रहा है, प्रतिरूपण का भी आरोप है।

अभियुक्त पक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि उपरोक्त परीक्षा के माध्यम से किसी सरकारी अथवा लोक पद पर नियुक्ति नहीं होनी थी, लेकिन यह स्पष्ट है कि उपरोक्त परीक्षा में सफल अभ्यर्थी बैंक अथवा एन.बी.एफ.सी. में BC/BF व DRA का कार्य करने हेतु योग्य माने जाते। बैंकिंग व वित्तीय व्यवस्था में विश्वास व ईमानदारी महत्वपूर्ण गुण हैं और ऐसे पदों पर परीक्षा की शूचिता को प्रभावित करते हुए डमी कैंडिडेट के माध्यम से परीक्षार्थी सफल होकर यदि कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से बैंकिंग व वित्तीय व्यवस्था भी विपरीत रूप से प्रभावित होने की प्रबल संभावना रहती है।

इस प्रकार की परीक्षा में उपरोक्तानुसार गड़बड़ी होने की स्थिति में अपात्र व्यक्ति चयनित होकर पात्र व योग्य व्यक्ति/अभ्यर्थी वंचित हो जाते हैं और इस कारण से योग्य अभ्यर्थी व उनके परिजनों में व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से हताशा व निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है और समग्र व व्यापक सद्भाविक आक्रोश अनावश्यक आंदोलन में तब्दील होता है, जिससे ना केवल राष्ट्र की छवि प्रभावित होती है अपितु कानून व्यवस्था भी विपरीत रूप से प्रभावित होती है। प्रकरण में अनुसंधान अभी तक प्रारंभिक अवस्था में है, ऐसे मामलों में गहन व निष्पक्ष अनुसंधान होना आवश्यक है। वर्तमान अभियुक्तगण के विरुद्ध अनुसंधान लंबित है, अन्य ज्ञात व अज्ञात अभियुक्तगण की भी गिरफ्तारी होकर अनुसंधान होना शेष है, प्रार्थी-अभियुक्तगण को यदि



[2026:RJ-JP:31109]

(8 of 8)

[CRLMB-11165/2026]

जमानत की सुविधा दी गई, तो कड़ी से कड़ी जुड़कर उपलब्ध हो सकने वाली साक्ष्य व सूत्र समाप्त हो सकते हैं और अनुसंधान विपरीत रूप से प्रभावित हो सकता है। परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं, उनकी सहमति व षडयंत्र के बिना अन्य व्यक्ति द्वारा प्रवेश पत्र में अन्य व्यक्तियों के फोटो लगाकर कांट छांट व कूटरचना संभव नहीं है। डमी कैंडिडेट द्वारा परीक्षा देने के उपरांत यदि वे सफल होते तो वास्तविक अभ्यर्थी ही उसका लाभ प्राप्त करने की स्थिति में आते, अतः वास्तविक अभ्यर्थी अभियुक्तगण का यह निवेदन कि डमी कैंडिडेट के बैठने की जानकारी नहीं थी, इस स्टेज पर यह बचाव स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः प्रस्तुत तर्कों, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, निष्पक्ष विचारण आदि को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर विवेचन किये बिना प्रार्थी-अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्तगण की ओर से पृथक-पृथक प्रस्तुत उपरोक्त सभी जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाते हैं।

(UMA SHANKER VYAS),J

107-114(S)/DINESH KUMAWAT